

# Luật Phòng, chống ma túy 2021 (73/2021/QH14)

LUẬT PHÒNG, CHỐNG MA TÚY - Số: 73/2021/QH14

## Chương I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

### Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Luật này quy định về phòng, chống ma túy; quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy; cai nghiện ma túy; trách nhiệm của cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức trong phòng, chống ma túy; quản lý nhà nước và hợp tác quốc tế về phòng, chống ma túy.

### Điều 2. Giải thích từ ngữ

1. Chất ma túy là chất gây nghiện, chất hướng thần được quy định trong danh mục chất ma túy do Chính phủ ban hành.
2. Chất gây nghiện là chất kích thích hoặc ức chế thần kinh, dễ gây tình trạng nghiện đối với người sử dụng.
3. Chất hướng thần là chất kích thích hoặc ức chế thần kinh hoặc gây ảo giác, nếu sử dụng nhiều lần có thể dẫn tới tình trạng nghiện.
4. Tiền chất là hóa chất không thể thiếu được trong quá trình điều chế, sản xuất chất ma túy.
5. Cây có chứa chất ma túy là cây thuốc phiện, cây côca, cây cần sa và các loại cây khác có chứa chất ma túy do Chính phủ quy định.
6. Phòng, chống ma túy là phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh chống tội phạm và tệ nạn ma túy; kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy.
7. Người sử dụng trái phép chất ma túy là người có hành vi sử dụng chất ma túy mà không được sự cho phép của người hoặc cơ quan chuyên môn có thẩm quyền và xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể có kết quả dương tính.
8. Người nghiện ma túy là người sử dụng chất ma túy, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và bị lệ thuộc vào các chất này.
9. Cai nghiện ma túy là quá trình thực hiện các hoạt động hỗ trợ về y tế, tâm lý, xã hội, giúp người nghiện ma túy dừng sử dụng chất ma túy, phục hồi thể chất, tinh thần.

### Điều 3. Chính sách của Nhà nước

1. Thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống ma túy; kết hợp với phòng, chống HIV/AIDS và các tệ nạn xã hội khác.
2. Tăng cường hoạt động tuyên truyền, giáo dục về công tác phòng, chống ma túy.
3. Ưu tiên nguồn lực phòng, chống ma túy cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo, khu vực biên giới.
4. Bảo vệ, hỗ trợ cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức tham gia phòng, chống ma túy.
5. Quản lý chặt chẽ người sử dụng trái phép chất ma túy; khuyến khích người nghiện ma túy tự nguyện cai nghiện.

### Điều 4. Nguồn tài chính

1. Ngân sách nhà nước.
2. Nguồn tài trợ, viện trợ, đầu tư, tặng cho của tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước.
3. Chi trả của gia đình, người nghiện ma túy.

### Điều 5. Các hành vi bị nghiêm cấm

1. Trồng cây có chứa chất ma túy, hướng dẫn trồng cây có chứa chất ma túy.
2. Sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy, tiền chất.
3. Sử dụng, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; cưỡng bức, lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy.
4. Chống lại hoặc cản trở việc xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể, cai nghiện ma túy.
5. Kỳ thị người sử dụng trái phép chất ma túy, người cai nghiện ma túy.

## Chương II: TRÁCH NHIỆM PHÒNG, CHỐNG MA TÚY

### Điều 6. Trách nhiệm của cá nhân, gia đình

1. Tuyên truyền, giáo dục thành viên trong gia đình về tác hại của ma túy.
2. Thực hiện đúng chỉ định về sử dụng thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần.
3. Hợp tác với cơ quan chức năng trong đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy.
4. Cung cấp kịp thời thông tin về tội phạm, tệ nạn ma túy cho cơ quan công an.

### Điều 11. Cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy

1. Cơ quan chuyên trách bao gồm:
  - a) Cơ quan chuyên trách thuộc Công an nhân dân;
  - b) Cơ quan chuyên trách thuộc Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển Việt Nam và Hải quan.
2. Cơ quan chuyên trách thuộc Công an nhân dân chủ trì, phối hợp thực hiện các hoạt động phòng ngừa, ngăn chặn và đấu tranh chống tội phạm về ma túy trên phạm vi toàn quốc.

## Chương III: KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG HỢP PHÁP

Điều 12. Các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy bao gồm: nghiên cứu, giám định, sản xuất, vận chuyển, mua bán, xuất nhập khẩu chất ma túy, tiền chất được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

---

Luật này được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 30/03/2021.

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI: Nguyễn Thị Kim Ngân